

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2533

นาง แซ่ ม โสภา

นาย สมบูรณ์ วิเศษ กุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวมทั้งที่พิพาทเมื่อปี 2504 โดยไม่ทราบว่ที่พิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แม้หนังสือรับรองการทำประโยชน์จะออกทับที่พิพาทแต่จำเลยทั้งสองก็ได้ครอบครองตั้งแต่ปี 2504 ด้วยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมา 20 ปีแล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดที่ 375 มีชื่อนางคล้ามารดาโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อประมาณ 12 ปีมานี้ทางราชการและวัดน้ำจ่าได้มาติดต่อขอที่ดินทำถนนผ่านที่ดินแปลงนี้ทางด้านทิศใต้ เรียกว่า ถนนสายตลาดดงน้อย-วัดน้ำจ่าที่ดินแปลงนี้จึงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนเหนือเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่เศษ และส่วนใต้เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ต่อมานางคล้าได้ถึงแก่กรรมลง โจทก์ซึ่งเป็นทายาทได้รับมรดกเมื่อปี 2520 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นพี่น้องกัน ได้ขออาศัยทำกินโดยจะลงทุนไถคราดและเกี่ยที่ทำนาเป็นเวลา 5 ปี โดยโจทก์ไม่คิดผลประโยชน์ครั้งเมื่อสิ้นปี 2524 โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินโจทก์ จำเลยทั้งสองได้ทำนาต่อไปอีกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ต่อมาโจทก์นำเจ้าพนักงาน

รังวัดที่ดินทำการรังวัดสอบเขต จำเลยกลับเข้าขัดขวางอ้างว่าเป็นที่ดินของจำเลยขอให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินโจทก์และให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,500 บาทและต่อไปอีกปีละ 3,000 บาท จนกว่าจะออกจากที่ดินโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่าที่ดินส่วนเหนือถนนตลาดดงน้อย-วัดน้ำฉ่าเนื้อที่ 4 ไร่เศษ และด้านใต้ถนนอีก 49 ไร่เศษ เดิมเป็นที่ดินผืนเดียวกัน และเป็นของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองซื้อมาจากนายย่อย มาเอี่ยม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2504 แล้วเข้าครอบครองทำประโยชน์ด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาถึง 21 ปีแล้ว จนต่อมาเมื่อปี 2516 วัดน้ำฉ่าและวัดหินดาษ ได้ขอที่ดินของจำเลยทั้งสองเพื่อทำถนนตัดผ่านเชื่อมวัดทั้งสอง ซึ่งจำเลยทั้งสองก็ยินยอมจึงทำให้ที่ดินถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนทิศเหนือของถนนเป็นเนื้อที่ 4 ไร่เศษส่วนทิศใต้ของถนนเป็นเนื้อที่ 49 ไร่เศษ ขอให้ศาลยกฟ้องศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์อ้างว่าที่พิพาทซึ่งอยู่ด้านใต้ที่ดินของโจทก์ เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ 375 ส่วนจำเลยทั้งสองอ้างว่าที่พิพาทอยู่ด้านเหนือของที่ดินจำเลยทั้งสองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 4 จำเลยทั้งสองซื้อมาจากนายย่อย มาเอี่ยม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2504 ราคา 5,000 บาท ได้พิจารณาแผนที่หลังโฉนดเอกสารหมายเลข 1 แผนที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 3 และแผนที่พิพาทในสำนวนแล้ว แนวเขตที่ดินที่ปรากฏในแผนที่หลังโฉนด เอกสารหมายเลข 1 และแผนที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 3 คล้ายคลึงกับแนวเขตที่ดินที่โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างชี้ว่าตนครอบครองตามที่ปรากฏในแผนที่พิพาท แต่ทางราชการออกโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ก่อนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 3 น่าเชื่อว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 3 ออกทับที่ดินตามโฉนดเอกสารหมายเลข 1 บางส่วน จึงต้องพิจารณาว่าฝ่ายใดครอบครองที่พิพาทเพราะจำเลยทั้งสอง

อ้างว่าซื้อที่ดินจากผู้มีชื่อและเข้าครอบครองทำประโยชน์ด้วยความสงบ เปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 21 ปีแล้ว โจทก์นำสืบว่า ปี 2517 นายสายบิดาได้ยก
ที่ดินตามโฉนดเอกสารหมายเลข จ.1 ให้โจทก์ โจทก์จึงให้นายนารถ แก้วคำ เข้าทำนาต่อ
ไป ค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกปีละ 3 เกวียน นายนารถคงทำนาเฉพาะที่ดินส่วนด้านทิศ
เหนือเนื้อที่ 60 ไร่เศษ ส่วนที่ดินด้านทิศใต้เป็นที่ดอนไม่ได้ทำต่อมาปี 2520 จำเลย
ทั้งสองไปขอเช่าทำนา ส่วนด้านทิศใต้ โจทก์เห็นว่าเป็นที่ดินรกร้าง จึงให้ทำโดยไม่
คิดค่าเช่า 5 ปีหลังจากนั้นจึงจะคิดค่าเช่ากัน จำเลยทั้งสองทำมาจนถึงเดือนธันวาคม
2524 โจทก์จึงแจ้งจำเลยทั้งสองว่าโจทก์จะเข้าทำนาเองแต่ฝ่ายจำเลยไม่ยอม อ้าง
ว่าที่ดินเป็นของจำเลยทั้งสองมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ฝ่าย
จำเลยนำสืบว่าไม่เคยขอเช่าที่พิพาทจากโจทก์ เพราะจำเลยทั้งสองซื้อที่พิพาทจาก
นายย้อย มาเอี่ยม ตั้งแต่ปี 2504 ในราคา 5,000 บาท ตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เอกสารหมายเลข ล.3 เมื่อจำเลยทั้งสองซื้อแล้ว จำเลยที่ 2, นายถวิล วิเศษกุล
ซึ่งเป็นน้องเขยและหลานช่วยกันทำนาในที่ดินแปลงนี้ตลอดมา ส่วนจำเลยที่ 1 ไป
ประกอบอาชีพช่างไม้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ฝ่ายจำเลยมีพระภิกษุหลุมล คำบัณฑิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำฉ่ามาเบิกความว่าได้มาขออนุญาตจากจำเลยที่ 2 ดำเนินการ
ตัดถนนผ่านที่พิพาทไปวัดหินดาษ เริ่มสร้างเมื่อปี 2514 จนถึงปี 2517 และมีพระครู
สมร อุตโร เจ้าอาวาสวัดหินดาษเป็นพยานด้วย ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ตามโฉนดที่ดิน
เอกสารหมายเลข จ.1 จะปรากฏว่ามารดาโจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาทมาตั้งแต่ปี 2476 แต่
นายเทิ้ม วงศ์กำภูพยานโจทก์เองซึ่งเป็นเจ้าของที่นาติดกับที่พิพาทมาร่วม 30 ปีเบิก
ความว่าเดิมที่พิพาทมีนายย้อยทำนา จำเลยที่ 2 ซื้อที่พิพาทจากนายย้อยตั้งแต่เมื่อ
20 ปีก่อน หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 เข้าทำนาตลอดมา ในช่วงที่จำเลยที่ 2 เข้าทำนานั้น
มารดาโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ ตัวโจทก์ก็เบิกความรับว่านายนารถซึ่งเช่าทำนาจากมารดา
โจทก์มิได้ทำทั้งแปลง คงว่างอยู่ทางทิศใต้ประมาณ 20 ไร่ เพราะพื้นที่สูงก็มี ด่าก็มี
ทำนาไม่ได้ นายนารถเบิกความเชื่อสมว่า ที่ดินทางทิศใต้ตนไม่ได้ทำนาเพราะเป็นที่

ตอนที่ดินตอนใต้นี้จำเลยที่ 2 เป็นคนทำ แต่จะทำมานานเท่าใดไม่ทราบแสดงว่า มารดาโจทก์และตัวโจทก์มิได้ทำประโยชน์ในที่พิพาทมานานแล้วและน่าจะเชื่อว่าการที่ มารดาโจทก์มิได้ทำประโยชน์ในที่พิพาทเป็นเหตุให้นายย่อยเข้าใจว่าที่พิพาทเป็นที่ ป่าไม่มีเจ้าของ จึงได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่โจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยทั้งสองมาขอทำนาทางทิศใต้เมื่อปี 2520 เป็นเวลา 5 ปีนั้นไม่น่าเชื่อเพราะหลังจากจำเลยที่ 1 ซื้อที่พิพาทจากนายย่อยแล้วเมื่อปี 2504 จำเลยที่ 1 ไปประกอบ อาชีพเป็นช่างไม้อยู่ที่กรุงเทพมหานครมิได้มาเกี่ยวข้องกับอีก ประกอบกับพระภิกษุ ลมูลและพระครูสมรเบิกความสอดคล้องกันว่าพระภิกษุลมูลไปขออนุญาตจำเลยที่ 2 ทำถนนผ่านที่พิพาทเมื่อปี 2514 ซึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 2 เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาท ตั้งแต่ก่อนปี 2520ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ไปขอทำนา น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองได้ซื้อ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 3รวมทั้งที่พิพาทเมื่อปี 2504 โดยไม่ทราบว่าที่พิพาทอยู่ในที่เขตโฉนดที่ดินของฝ่ายโจทก์ แม้หนังสือรับรอง การทำประโยชน์จะออกทับที่พิพาท แต่จำเลยทั้งสองก็ได้ครอบครองตั้งแต่ปี 2504 ด้วยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมา 20 กว่าปีแล้ว จึงได้ กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 โจทก์ไม่มีอำนาจ ฟ้อง ปัญหาเรื่องค่าเสียหายไม่จำต้องวินิจฉัยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องชอบ แล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ